

ส่วนท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่มีสิทธิได้รับเงิน ช.ค.บ. ตามมาตรา ๕^{๓๓} แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจจ่ายเงินเบี้ยหวัดบำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ทันที คำสั่งที่งดจ่ายเงินเบี้ยหวัด บำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จึงเป็นคำสั่งที่ขัดด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๔/๒๕๖๒)

ในกรณีที่ข้าราชการลาออกโดยไม่มีสิทธิได้รับได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จหรือบำนาญ จากการรับราชการมาก่อนลาออก แต่มีการขอกลับเข้ารับราชการใหม่นั้น หลักเกณฑ์การคำนวณเวลาราชการต่อเนื่องกันเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ ต้องเป็นไปตามกฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะขอกลับเข้ารับราชการใหม่ เมื่อมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่ใช้บังคับในขณะที่ผู้ฟ้องคดีขอกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้คิดเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญในกรณีดังกล่าวเฉพาะการรับราชการครั้งใหม่ ดังนั้น เมื่อการลาออกของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญตามมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ กรณีการคำนวณเวลาราชการของผู้ฟ้องคดีจึงต้องคิดเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญเฉพาะการรับราชการครั้งใหม่ การที่อธิบดีกรมบัญชีกลางสั่งจ่ายบำนาญสมาชิก กบข. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยนับเวลาสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญเฉพาะการรับราชการครั้งใหม่ จึงขัดด้วยกฎหมายแล้ว

^{๓๓} พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ ไม่มีสิทธิได้รับ ช.ค.บ. ตามมาตรา ๓ หรือมาตรา ๔ ถ้าเข้ารับราชการหรือกลับเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานหรือกลับเข้าทำงานสังกัด ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการสังกัดกรมที่ดินในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๑ และลาออกจากราชการเพื่อศึกษาต่อในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๘ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐ และรับราชการต่อเนื่องจนเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือแจ้งผ่านอธิบดีกรมที่ดินไปยังผู้ฟ้องคดีเพื่อทราบ ว่า เวลาราชการสำหรับคำนวณบำนาญสมาชิก กบข. ของผู้ฟ้องคดีคือ ๒๔ ปี ๔ เดือน ๑๒ วัน นับให้ ๒๔.๓๗ ปี จำนวนเงินที่ส่งจ่ายบำนาญเดือนละ ๑๗,๒๒๐.๘๒ บาท พร้อมกับมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ส่งจ่ายบำนาญดำรงชีพให้แก่ผู้ฟ้องคดี ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การคำนวณบำนาญโดยนับระยะเวลารับราชการของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีระยะเวลารับราชการรวม ๓๑ ปี ๔ เดือน ๑๒ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือคัดค้านการคำนวณเวลาราชการเพื่อจ่ายบำนาญสมาชิก กบข. ของผู้ฟ้องคดีว่า ไม่ตรงกับระยะเวลาที่รับราชการจริง แต่ได้รับแจ้งจากคลังเขต ๓ โดยแจ้งผ่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย ว่า ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๑ และลาออกจากราชการเพื่อศึกษาต่อเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๘ นับเวลาราชการได้ ๗ ปี จึงไม่เกิดสิทธิในการขอรับบำนาญตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่ต้องมีอายุราชการครบ ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๒๕ ปี โดยประสงค์ลาออกจากราชการและไม่เข้าเกณฑ์ ๔ เหตุแห่งบำนาญบำนาญให้มีสิทธิได้รับบำนาญ การบรรจุกลับเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐ จนเกษียณอายุราชการวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ นับเวลาราชการรวมทวิคูณได้ ๒๔ ปี ๔ เดือน ๑๒ วัน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการคำนวณบำนาญโดยนับระยะเวลารับราชการของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเวลาราชการสำหรับคำนวณบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การคำนวณเวลาราชการต่อเนื่องกันนั้น ถ้าข้าราชการผู้นั้นลาออกโดยไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จหรือบำนาญ ให้คิดเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ



เฉพาะการรับราชการครั้งใหม่เท่านั้น ซึ่งบัญญัติไว้ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^{๑๔} และวรรคสอง^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ใช้บังคับในขณะที่ผู้ฟ้องคดีขอกลับเข้ารับราชการใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๘ โดยไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จหรือไม่ เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๕^{๑๖} ประกอบกับมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ แล้วเห็นว่า การที่ข้าราชการผู้ใดจะมีสิทธิได้รับบำเหน็จต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ๑. เหตุทดแทน ๒. เหตุพหุผลภาพ ๓. เหตุสูงอายุ ๔. เหตุรับราชการนาน สำหรับบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการแบ่งประเภทสิทธิของข้าราชการผู้นั้น โดยอาศัยระยะเวลา ๑๐ ปี เป็นเครื่องกำหนดว่าผู้นั้นจะมีสิทธิรับบำเหน็จหรือบำนาญ เมื่อการลาออกของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าเหตุดังกล่าวทั้งสี่เหตุ ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จ กรณีการคำนวณเวลาราชการของผู้ฟ้องคดีจึงต้องคิดเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญเฉพาะการรับราชการครั้งใหม่ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๙ เท่านั้น และกรณีของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม (ค)^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๑๔-๑๕} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ข้าราชการผู้ใด

(๑) ลาออกโดยไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จหรือบำนาญ จากการรับราชการตอนก่อนลาออก

(๒) ถูกปลดออกหรือถูกไล่ออก ในกรณีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

(๓) ออกจากราชการโดยได้รับหรือมีสิทธิที่จะรับบำเหน็จหรือบำนาญแล้ว

ถ้าภายหลังได้เข้ารับราชการใหม่ ให้คิดเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ เฉพาะการรับราชการครั้งใหม่เท่านั้น

^{๑๖} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

มาตรา ๑๕ ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญไม่ถึงสิบปีบริบูรณ์ มีสิทธิได้บำเหน็จ

ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิได้บำนาญ

^{๑๗} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐

ฯลฯ

ฯลฯ

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่

ฯลฯ

ฯลฯ

(ค) ข้าราชการผู้มีสิทธิคืนบำเหน็จเพื่อนับเวลาก่อนออกจากราชการ ต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ก่อนวันใช้พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญทหาร พุทธศักราช ๒๔๘๒ หรือพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๘๒

ฯลฯ

ฯลฯ

บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งต้องเป็นข้าราชการผู้มีสิทธิรับบำเหน็จเพื่อบริการก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามกฎหมายที่ใช้ก่อนวันใช้พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๒ หรือพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๙๒ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งจ่ายบำนาญสมาชิก กบข. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญให้ผู้ฟ้องคดี ๒๔ ปี ๔ เดือน ๑๒ วัน นับให้ ๒๔.๓๗ ปี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๕๔/๒๕๖๒)

๕.๒ สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาและค่ารักษาพยาบาลของบุตร

มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจึงหมายถึงเงินค่าเล่าเรียน ส่วนมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้บัญญัตินิยามคำว่า เงินค่าเล่าเรียนไว้หมายความว่าเงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น เงินค่าเล่าเรียน นอกจากจะหมายถึง ค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าหน่วยกิตวิชาเรียนแล้ว ยังครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของเอกชนสามารถเรียกเก็บได้ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ แต่ต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรข้าราชการ มีความหมายจำกัดเพียงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการศึกษาโดยตรง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึก ค่าตำราและหนังสือประกอบการเรียน และค่าหนังสือคู่มือการฝึก ค่าศูนย์วิทยบริการค่าบริการคอมพิวเตอร์ และค่ากิจกรรมนักศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการศึกษาโดยตรง จึงถือเป็นค่าเล่าเรียนตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ดังนั้น เมื่อมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕)



พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๓๙๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในสายวิชาช่างอุตสาหกรรมได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานต้นสังกัดจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินจำนวนนี้ให้ข้าราชการที่ขอเบิก การไม่เบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรให้ถูกต้องเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเป็นการกระทำละเมิดต่อข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรภาค ๑ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดี (กรมสรรพากร) ผู้ฟ้องคดีได้ขอเบิกค่าการศึกษาบุตรซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนอาชีวศึกษาของเอกชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นค่าการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวนเงิน ๔๔,๒๕๐ บาท โดยขอเบิกค่าการศึกษาจำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท และได้รับค่าการศึกษาบุตรที่ขอเบิกเงินแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าการศึกษาบุตร ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวนเงิน ๓๖,๒๐๐ บาท และขอเบิกค่าการศึกษาบุตรจำนวนเงิน ๑๓,๖๕๐ บาท แต่เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีสามารถเบิกค่าการศึกษาบุตรได้เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนเงิน ๖,๑๕๐ บาท เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายประเภทอื่นเบิกไม่ได้ และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าการศึกษาบุตรที่เบิกเกินสิทธิไปของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๗,๘๕๐ บาท ก่อน สำนักงานสรรพากรภาค ๑ จึงจะเบิกค่าการศึกษาบุตรภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวนเงิน ๖,๑๕๐ บาท ให้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้คืนเงินดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือหารือการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร รายผู้ฟ้องคดีไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือตอบข้อหารือว่าการดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายไปจริง โดยมีได้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นการเบิกจ่ายที่ถูกต้องแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ได้มีการกำหนดว่าให้หมายความถึงค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ และปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีควรได้รับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรเพิ่มรวมเป็นเงิน ๓๓,๐๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งไม่อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุตรและขอให้เพิกถอนหนังสือตอบข้อหารือของกรมบัญชีกลาง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มเป็นเงิน ๓๓,๐๕๐ บาท



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑ สำนักงานสรรพากรภาค ๑ มีบุตรศึกษาอยู่ที่สถานศึกษาของเอกชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและเป็นหลักสูตรที่แตกต่างจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าการศึกษาของบุตร ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นเงินจำนวน ๓๖,๒๐๐ บาท ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นเงินจำนวน ๔๐,๑๐๐ บาท และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นเงินจำนวน ๔๑,๖๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๔)^{๑๔} แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด เงินสวัสดิการการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับจึงหมายถึงเงินค่าเล่าเรียนซึ่งมาตรา ๔^{๑๕} แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้บัญญัตินิยามคำว่า เงินค่าเล่าเรียนไว้หมายความว่าเงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น เงินค่าเล่าเรียน นอกจากจะหมายถึง ค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าหน่วยกิตวิชาเรียนแล้ว ยังครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนสามารถเรียกเก็บได้ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการแต่ต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ค่าใช้จ่ายทุกรายการที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากนักเรียนหรือผู้ปกครอง จะถือเป็นเงินค่าเล่าเรียนที่ข้าราชการจะนำมาขอรับเงิน

^{๑๔-๑๕} พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้

“เงินค่าเล่าเรียน” หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรา ๘ การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประเภทและอัตราดังต่อไปนี้

๑.๑

๑.๑

(๔) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแตกต่างจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

๑.๑

๑.๑



สวัสดิการการศึกษาจากทางราชการได้ และเมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของการให้สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ แล้ว เห็นได้ว่า เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรนั้น ย่อมมีความหมายจำกัดเพียงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการศึกษาโดยตรง ส่วนประเภทสถานศึกษาเอกชนและหลักสูตรการศึกษา ตลอดจนอัตราค่าใช้จ่ายที่จะเบิกได้นั้น กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๓๙๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ กำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนเพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ถือปฏิบัติ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป โดยได้กำหนดประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวิชาและสายวิชา ดังนี้ (๑) ช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร์ ปิละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อบุตรของผู้ฟ้องคดีศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินำไปเสร็จรับเงินที่ได้ชำระค่าการศึกษาดังกล่าวมาเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับหนังสือกรมบัญชีกลางดังกล่าว ได้เท่ากับครึ่งหนึ่งของเงินค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทวิชาที่กำหนดให้เบิกได้ไม่เกินปีการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามใบเสร็จรับเงินค่าการศึกษาของบุตรของผู้ฟ้องคดีในแต่ละภาคเรียนได้ระบุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าศูนย์วิทยบริการ ค่าบริการคอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องปรับอากาศและการบำรุงรักษา ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึก ตำราและหนังสือคู่มือ ค่ากิจกรรมนักศึกษา ค่าซักรีด ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งในส่วน of ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึก ค่าตำราและหนังสือประกอบการเรียน และค่าหนังสือคู่มือการฝึก ค่าศูนย์วิทยบริการ ค่าบริการคอมพิวเตอร์ และค่ากิจกรรมนักศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการศึกษาโดยตรง จึงถือเป็นค่าเล่าเรียนตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการได้จากรายการค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายการอื่น ๆ ที่ถือเป็นเงินค่าเล่าเรียนดังกล่าว รวมเงินค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นค่าเล่าเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง เท่ากับ ๓๐,๕๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเบิกได้ไม่เกินปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสามภาคเรียน ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา



ของบุตรเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๐๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมเป็นเงิน ๑๘,๔๕๐ บาท แม้จะเป็นไปตามความเห็นของกรมบัญชีกลางก็ตาม แต่ความเห็นดังกล่าวก็ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่เบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้อง จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๒๔,๖๐๐ บาท โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๓/๒๕๖๓)



คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ

๑. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายหรือจ้างปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๗๕๙-๑๗๖๒

๒. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

การที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้มีหน้าที่ตรวจรับการจ้างไม่ดำเนินการตรวจการจ้างโดยละเอียด โดยใช้เพียงรายนามตัวสังเกตการณ์ มิได้ทำการตรวจวัดสถานที่ก่อสร้างและตรวจวัดที่ใช้ในการก่อสร้างว่าถูกต้องตามแบบรูป รายการละเอียดหรือไม่ และยอมตรวจรับงานจ้างโดยรับรองว่าผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วงานตามสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด กรณีถือเป็นการรับรองอันเป็นเท็จแก่ผู้รับจ้าง เป็นเหตุให้เทศบาลเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเต็มจำนวนตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง กรณีดังกล่าวจึงเป็นการที่เจ้าหน้าที่ตรวจการจ้างจงใจฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมเงินของรัฐตามที่กำหนดในหมวดที่ ๒ ข้อ ๔๔ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเป็นกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๕ ของระเบียบดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตรวจการจ้างข้างต้นจึงต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓

สรุปข้อเท็จจริง

ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลนครอ้อมน้อย และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงคันหินช่องระบายน้ำเกาะกลางถนนเพชรเกษมและถนนพุทธมณฑลสาย ๔



ตามสัญญาจ้างของเทศบาลนครอ้อมน้อย โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ตรวจการจ้างตามโครงการดังกล่าวแล้วเห็นว่า ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาเทศบาลนครอ้อมน้อย จึงได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างจำนวนเงิน ๑,๙๙๙,๐๐๐ บาท แต่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๓ (จังหวัดนครปฐม) พร้อมกับช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบพบว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานในส่วนช่องระบายน้ำของเกาะกลางถนนไม่ได้ขนาดตามแบบแปลนในสัญญา และในส่วนของเหล็กตะแกรงช่องระบายน้ำก็มีขนาดไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา แต่ผู้ควบคุมงานและผู้ฟ้องคดีทั้งสามกลับรับรองเป็นหลักฐานว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงคันหินช่องระบายน้ำเกาะกลางถนนเพชรเกษม และถนนพุทธมณฑลสาย ๔ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาจ้าง ซึ่งการรับรองเป็นเท็จเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๖๖ และข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พฤติการณ์ดังกล่าวเชื่อได้ว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ อันเป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจึงเสนอเรื่องให้คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังพิจารณา ซึ่งต่อมาคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงที่ ๘) จึงมีคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ อันเป็นความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓ กำหนดโทษปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือน ๕ เดือน ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย และได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างตามคำสั่งนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย ที่ ๔๖๙/๒๕๕๕



ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจตามข้อ ๓^๑ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ และเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจรับการจ้างตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีหน้าที่ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๖๕ (๑)-(๕)^๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยต้องตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา และตรวจรับงานเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ให้ทำใบรับรอง

^๑ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นของหน่วยรับตรวจ แต่ไม่รวมถึงข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง

^๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๖๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๒) การดำเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา

(๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี

(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะดำเนินการตาม (๔)

ผลการปฏิบัติงานเพื่อทำการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างพร้อมทั้งรายงานให้นายกเทศมนตรี นครอ้อมน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐) ทราบ หากเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบและสั่งการแล้วแต่กรณี แต่คดีนี้เมื่อพิเคราะห์บันทึกคำชี้แจงด้วยวาจาของผู้ฟ้องคดี ทั้งสามที่ให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๓ (จังหวัดนครปฐม) และกรรมการ ใต้สวน รวมทั้งคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ผู้ฟ้องคดีทั้งสามยอมรับว่า ได้ตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์กับช่างผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นพนักงานสวนสาธารณะที่มีได้จบการศึกษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และในการตรวจรับงานจ้างไม่ได้ตรวจโดยละเอียด แต่ใช้เพียงรถยนต์ วิ่งสังเกตการณ์เท่านั้น มิได้ทำการตรวจวัดสถานที่ก่อสร้างและตรวจวัดที่ใช้ในการก่อสร้างว่า ถูกต้องตามแบบรูป รายการละเอียด โดยอ้างเหตุการณ์จากรนาแน่น จึงเห็นได้ว่า พฤติการณ์ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และยอมตรวจรับงานจ้างโดยรับรองว่าผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ทำให้ เทศบาลนครอ้อมน้อยเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเต็มจำนวนตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้างไปแล้ว ทั้งที่ข้อเท็จจริงผู้ฟ้องคดีทั้งสามยอมรับว่างานตามสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด รวม ๒ รายการจริง อันเป็นการรับรองเท็จแก่ผู้รับจ้าง กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจการจ้างจงใจฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมเงินของรัฐตามที่กำหนด ในหมวดที่ ๒ ข้อ ๔๔^๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ และการคลังฯ กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามนัยข้อ ๕^๔ ของระเบียบดังกล่าว

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงที่ ๘ มีอำนาจในการวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน การให้คำปรึกษา คำแนะนำ หรือการให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่อง เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน การกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การกำหนด

^{๓-๔} ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ผู้ใดจงใจฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ตามที่กำหนดในหมวด ๒ นี้ ถือว่า กระทำความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ต้องรับโทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้

ข้อ ๔๔ เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓

ฯลฯ

ฯลฯ



โทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัยความผิดเกี่ยวกับวินัยทางงบประมาณและการคลัง ตามมาตรา ๒๔๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้พิจารณาถึงพฤติการณ์และเหตุปัจจัยในการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีทั้งสามแล้วว่า ไม่มีพฤติการณ์โดยมิชอบ ความเสียหายเป็นจำนวนไม่มาก มีการบรรเทาความเสียหายของทางราชการแล้ว และผู้ฟ้องคดีทั้งสามให้ความร่วมมือในการพิจารณา จึงกำหนดโทษปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือน ๕ เดือน ที่ได้รับขณะกระทำความผิด ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในขณะกระทำความผิดได้รับเงินเดือน เดือนละ ๒๗,๔๘๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๑๓๗,๔๐๐ บาท โดยให้หน่วยงานที่สังกัดหักเงินเดือนเพื่อชำระค่าปรับเดือนละไม่น้อยกว่า ๕,๗๓๐ บาท จนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วน เว้นแต่เดือนสุดท้ายให้หักเงินเดือนชำระค่าปรับเท่ากับจำนวนที่คงเหลือ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในขณะกระทำความผิดได้รับเงินเดือน เดือนละ ๔๙,๘๓๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๒๔๙,๑๕๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ในขณะกระทำความผิดได้รับเงินเดือน เดือนละ ๔๔,๘๓๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๒๒๔,๖๕๐ บาท ทั้งนี้ ได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ชำระค่าปรับทั้งจำนวนในคราวเดียวกันเนื่องจากพ้นสถานะเจ้าหน้าที่แล้ว โดยให้ชำระที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๑-๑๕ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือเรียกให้ชำระเงินค่าปรับทางปกครอง เห็นว่า เป็นการพิจารณาถึงเหตุปัจจัยอย่างรอบคอบ และกำหนดค่าปรับทางปกครองในอัตราค่าปรับขั้นต่ำสุดที่กฎหมายกำหนด อันเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงที่ ๘ กำหนดโทษปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือน ๕ เดือน ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงเป็นการใช้ดุลพินิจชอบด้วยกฎหมายแล้ว

พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟง.๑/๒๕๖๓)



ภาคผนวก

ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๒	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
พ.๕/๒๕๖๒	๙๑๖
พ.๗/๒๕๖๒	๕๓๙
พ.ร.๑/๒๕๖๒	๓๕๘
อ.๓๓๕/๒๕๖๒	๑๗๕
อ.๓๔๘/๒๕๖๒	๗๓๗
อ.๓๖๔/๒๕๖๒	๖๗๖
อ.๔๓๘/๒๕๖๒	๙๐
อ.๔๓๙/๒๕๖๒	๓๐๘, ๓๑๐
อ.๔๔๐/๒๕๖๒	๓๑๐
อ.๔๔๒/๒๕๖๒	๑๖๓
อ.๔๕๙/๒๕๖๒	๘๒๗
อ.๔๖๑/๒๕๖๒	๓๑๘
อ.๔๖๔/๒๕๖๒	๑๖๕
อ.๔๖๘/๒๕๖๒	๘๗
อ.๔๖๙-๔๗๐/๒๕๖๒	๙๒
อ.๔๗๓/๒๕๖๒	๒๙๒
อ.๔๘๑/๒๕๖๒	๘๔๗
อ.๔๘๙/๒๕๖๒	๘๘๓
อ.๔๙๑/๒๕๖๒	๘๘๗
อ.๔๙๓/๒๕๖๒	๒๐๗
อ.๕๐๖/๒๕๖๒	๙๐
อ.๕๑๖/๒๕๖๒	๘๓๑
อ.๕๑๗/๒๕๖๒	๗๓๐
อ.๕๒๐/๒๕๖๒	๔๗, ๗๗๔
อ.๕๒๑/๒๕๖๒	๘๕๖
อ.๕๒๒/๒๕๖๒	๓๑๐
อ.๕๒๔/๒๕๖๒	๑๘๓



พ.ศ. ๒๕๖๒	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๕๓๔/๒๕๖๒	๔๖๐
อ.๕๓๖/๒๕๖๒	๔๖๒
อ.๕๓๗/๒๕๖๒	๔๖๕
อ.๕๔๑/๒๕๖๒	๕๗๖
อ.๕๔๕/๒๕๖๒	๕๗๕
อ.๕๔๗/๒๕๖๒	๕๗๗
อ.๕๖๐/๒๕๖๒	๕๗๖
อ.๕๗๐/๒๕๖๒	๕๘๓
อ.๕๗๒/๒๕๖๒	๖๑๗
อ.๕๘๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๖๔๐
อ.๕๘๗/๒๕๖๒	๗๙๖
อ.๕๘๘/๒๕๖๒	๘๙๑
อ.๖๐๖/๒๕๖๒	๘๗๗
อ.๖๑๐/๒๕๖๒	๑๗๔
อ.๖๑๑/๒๕๖๒	๓๖๔
อ.๖๑๓/๒๕๖๒	๗๐๓
อ.๖๑๔/๒๕๖๒	๔๑๘
อ.๖๑๖/๒๕๖๒	๒๐๐, ๔๒๑
อ.๖๒๓/๒๕๖๒	๓๓๗
อ.๖๒๗/๒๕๖๒	๕๖๘
อ.๖๓๑/๒๕๖๒	๗๔๕
อ.๖๓๒/๒๕๖๒	๗๔๐
อ.๖๔๓/๒๕๖๒	๓๗๒
อ.๖๔๗/๒๕๖๒	๔๑๑
อ.๖๕๐/๒๕๖๒	๑๕๑
อ.๖๕๖/๒๕๖๒	๙๕๕
อ.๖๖๐/๒๕๖๒	๑๒๗, ๑๖๘
อ.๖๖๖/๒๕๖๒	๙๑
อ.๖๖๘/๒๕๖๒	๗๘๖



พ.ศ. ๒๕๖๒	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ.๖๗๑/๒๕๖๒	๕๓๒
อ.๖๙๒/๒๕๖๒	๗๙๖
อ.๗๐๔/๒๕๖๒	๕๕๓
อ.๗๐๖/๒๕๖๒	๙๔๐
อ.๗๒๙/๒๕๖๒	๑๙๓
อ.๗๔๔/๒๕๖๒	๙๖๓
อ.๗๕๔/๒๕๖๒	๙๖๖
อ.๗๕๕/๒๕๖๒	๗๙๒
อ.๗๖๕/๒๕๖๒	๓๙๖
อ.๗๖๖/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๕๙๗
อ.๗๙๙/๒๕๖๒	๔๗๐
อ.๘๐๔/๒๕๖๒	๕๙๔
อ.๘๐๗/๒๕๖๒	๙๓๙
อ.๘๒๐/๒๕๖๒	๗๕๔
อ.๘๒๕/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๒๔๐
อ.๘๔๕/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๖๐๐
อ.๘๔๖/๒๕๖๒	๕๑๐
อ.๘๖๖/๒๕๖๒	๔๙๙
อ.๘๗๒/๒๕๖๒	๗๖๓
อ.๙๐๔-๙๐๕/๒๕๖๒	๗๙๑
อ.๙๑๐/๒๕๖๒	๔๙๕
อ.๙๑๒/๒๕๖๒	๙๕๑
อ.๙๒๖/๒๕๖๒	๙๑๖
อ.๙๒๗/๒๕๖๒	๕๒๒
อ.๙๓๙-๙๔๐/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่)	๕๙๗
อ.๙๖๖/๒๕๖๒	๓๕๐, ๔๕๔
อ.๙๖๗/๒๕๖๒	๙๒๕
อ.๙๖๘/๒๕๖๒	๙๗
อ.๙๖๙/๒๕๖๒	๔๓๙

ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๓	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
พ.๙/๒๕๖๓	๓๗๐
ฟป.๑๒/๒๕๖๓	๙๐๔
ฟง.๑/๒๕๖๓	๙๗๕
อ.๒/๒๕๖๓	๒๖๖
อ.๕/๒๕๖๓	๗๑๗
อ.๙/๒๕๖๓	๕๑๔
อ.๑๒/๒๕๖๓	๖๒๘
อ.๑๔/๒๕๖๓	๑๗๑
อ.๑๗/๒๕๖๓	๖๐๖
อ.๒๐/๒๕๖๓	๑๓๒
อ.๓๐/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๕๙๗
อ.๓๑/๒๕๖๓	๖๐๙
อ.๓๘/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๕๙๗
อ.๔๑/๒๕๖๓	๗๑๓
อ.๔๔/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๕๙๗
อ.๔๕/๒๕๖๓	๕๐๐
อ.๔๘/๒๕๖๓	๖๑๔, ๖๓๘
อ.๕๑/๒๕๖๓	๖๑๗
อ.๕๔/๒๕๖๓	๔๙๑
อ.๖๖/๒๕๖๓	๖๗๙
อ.๖๗/๒๕๖๓	๗๖๗
อ.๖๘/๒๕๖๓	๔๙๖
อ.๖๙/๒๕๖๓	๖๙๔
อ.๗๓/๒๕๖๓	๓๔๒, ๗๕๘
อ.๘๓/๒๕๖๓	๕๐๔
อ.๙๗/๒๕๖๓	๓๘๙



พ.ศ. ๒๕๖๓	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ป.๙๙/๒๕๖๓	๕๔๕
ป.๑๐๐/๒๕๖๓	๙๐๕
ป.๑๐๑/๒๕๖๓	๒๓๙
ป.๑๐๘/๒๕๖๓	๕๕๗
ป.๑๒๐/๒๕๖๓	๔๗๕
ป.๑๒๕/๒๕๖๓	๖๙๓
ป.๑๒๖/๒๕๖๓	๕๔๙
ป.๑๓๐/๒๕๖๓	๕๑๗
ป.๑๓๖/๒๕๖๓	๖๙๙
ป.๑๓๘/๒๕๖๓	๕๙๐, ๕๙๓
ป.๑๔๐/๒๕๖๓	๕๖๐
ป.๑๔๑/๒๕๖๓	๖๖๖
ป.๑๔๓/๒๕๖๓	๒๕๙
ป.๑๔๕/๒๕๖๓	๖๖๙
ป.๑๕๐/๒๕๖๓	๗๗๑
ป.๑๕๑/๒๕๖๓	๙๔๙
ป.๑๕๙/๒๕๖๓	๖๒๐, ๖๓๗
ป.๑๖๔/๒๕๖๓	๕๙๖
ป.๑๖๕/๒๕๖๓	๕๙๐
ป.๑๖๖/๒๕๖๓	๕๙๐
ป.๑๗๐/๒๕๖๓	๑๗๓
ป.๑๗๓/๒๕๖๓	๖๒๕
ป.๑๗๕/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๙๓๔
ป.๑๙๔/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่)	๒๙๖
ป.๑๙๖/๒๕๖๓	๓๙๔
ป.๑๙๘/๒๕๖๓	๕๗๑
ป.๒๐๕/๒๕๖๓	๔๑๖
ป.๒๐๙/๒๕๖๓	๖๖๐

